

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7561/2542

นางสาว พจวรรณ สิริรัตน์
นาย สนธิชัย เล็กเครือสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 172, มาตรา 172 ทวิ, มาตรา 195, มาตรา 225

ในคดีอาญา การพิจารณาและสืบพยานไม่ว่าในชั้นสืบพยานโจทก์หรือพยานจำเลยจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้จำเลยไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยานนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ

เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานจำเลยโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ถือว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลบหนี และให้ออกหมายจับจำเลยแล้วศาลชั้นต้นก็ไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดลับหลังจำเลยได้อีกต่อไปการที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโดยให้ถือว่าจำเลยไม่ติดใจสืบพยานและเป็นอันหมดพยานจำเลย คดีเสร็จการพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษากับได้มีคำพิพากษาคดีไป จึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้คู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมาสศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนการสืบพยานจำเลยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบ
มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ โดยวินิจฉัยว่าเป็นการอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยก่อนว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งในวัน
นัดสืบพยานจำเลยนัดแรกว่า จำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานและเป็นอันหมดพยานจำเลย
โดยที่จำเลยไม่มาศาลในวันนัดตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2540 เป็นการชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาในวัน
ดังกล่าว อันเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกว่า ทนายโจทก์และทนายจำเลยทั้งสอง
มาศาล ส่วนจำเลยทั้งสองไม่มา ทนายจำเลยทั้งสองแถลงว่าวันนี้จำเลยทั้งสองไม่มา
ศาลโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ติดต่อกับทนายล่วงหน้าและจำเลยมีพยานเพียง
จำเลยทั้งสองปาก ส่วนทนายโจทก์แถลงว่าโจทก์สืบทราบจำเลยได้ขณย้ายของ

ออกจากบ้าน เป็นการหลบหนี ในวันดังกล่าวนี้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มาศาล โดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้อง ถือว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์หลบหนี จึงให้ออกหมายจับจำเลยทั้งสองและถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานและเป็นอันหมดพยานจำเลยคดีเสร็จการพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2540 เช่นนี้ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น" และมาตรา 172 ทวิ บัญญัติว่า ภายหลังที่ศาลได้ดำเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แล้ว เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสิบห้าปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจำเลยมีทนายและจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน

(2)...

(3)... ฯลฯ

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพิจารณาและสืบพยานไม่ว่าในชั้นสืบพยานโจทก์หรือพยานจำเลยจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้จำเลยไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยานนั้นได้ตามมาตรา 172 ทวิ สำหรับคดีนี้วันนัดสืบพยานจำเลยทั้งสอง เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานจำเลยโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ถือว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์หลบหนี จึงให้ออกหมายจับจำเลยทั้งสองแล้ว ศาลชั้นต้นก็ไม่อาจดำเนินการสอบสวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดลับหลังจำเลยทั้งสองได้อีกต่อไป ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป โดยสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าและให้ถือว่า

จำเลยทั้งสองไม่ตั้งใจสืบพยานและเป็นอันหมดพยานจำเลย คดีเสร็จการพิจารณา
และนัดฟังคำพิพากษากับได้มีคำพิพากษาคดีนี้ต่อไป จึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195
ประกอบมาตรา 225 คดีไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นที่โจทก์ฎีกามา

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาในขั้นตอนการสืบพยานจำเลยทั้งสองแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>